ខ. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

គ. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប ។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិច ដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវិដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅៈ

ក. ប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍

ខ. ទឹកដីមួយជាកំណត់

គ. រដ្ឋាភិបាល

ឃ.សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋដទៃ។ នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ រដ្ឋបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

២. ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ

២.១. សិទ្ធិ និង ភាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវិត្តនៃការកកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួប ប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុង នោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវៃប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

១. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។

២. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

៣. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្ដារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្ដារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិចដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវិដេអូ**ប្រទេសអូរាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ប្រជាជន

ទឹកដី

រដ្ឋាភិបាល

មានសមត្ថិកិច្ចទំនាក់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិនិង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋ

មាត្រា ១

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យហើយអនុវត្តដោយសេរីនូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលទាំង ការជ្រើសរើសនូវទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួននៃរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនចម្លងតាម រដ្ឋដទៃណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិអនុវត្តយុត្តាធិការ លើទឹកដីរបស់ខ្លួន និង លើបុគ្គលទាំងអស់ និង របស់របរទាំងអស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃអភ័យឯកសិទ្ធិ ទទួលស្គាល់ដោយនីតិអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៣

រដ្ឋទាំងមានកាតព្វទប់ស្កាត់មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬ កិច្ចការខាងក្រៅ របស់រដ្ឋណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ៤

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនបង្កើតឱ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិល នៅក្នុងទឹកដីទៃរដ្ឋ ដទៃទៀត ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការរៀបចំ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ស៊ីវិលរបៀបនោះ ។

មាត្រា ៥

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា ក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាមួយគ្រប់រដ្ឋដទៃទៀត ។

មាត្រា ៦

រដ្ឋទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះ បុគ្គលទាំងឡាយ ក្រោយយុត្តាធិការរបស់ខ្លួន ដោយគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាព ជាមូលដ្ឋានដោយមិនប្រកាន់ ពូជសាសន៍ ភេទ សាសនា ឬ ភាសាឡើយ ។

មាត្រា ៧

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនានា លក្ខណសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួនមិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព និងរបៀបរបបជាអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៨

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍តាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ហើយក្នុងវិធីដោះស្រាយនេះ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឡើយ ។

មាត្រា ៩

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍ មួយនៃនយោបាយ ជាតិ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានគំរាមកំហែង ឬ ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋដទៃទៀត តាមមធ្យោបាយដែលមិនស្រប ទៅតាមនីតិវិធីអន្តរជាតិ ។

មាត្រា១០

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅឱ្យរដ្ឋណា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ឬ ប្រឆាំងនឹងអំពើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬ កំពុងអនុវត្ត ។

មាត្រា ១១

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ទឹកដី ដែលដណ្តើម យកដោយរដ្ឋដទៃដែលធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ។

មាត្រា ១២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនជាបុគ្គល ឬ ជាសមូហភាពប្រឆាំងនឹងការវាយ លុកដោយប្រដាប់អាវុធ ។

មាត្រា ១៣

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើត ចេញពីសន្ធិសញ្ញា និង ប្រភពផ្សេងៗទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ ហើយមិនត្រូវលើកឡើងនូវ បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ ច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីជាលេសមួយមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះទេ។

មាត្រា ១៤

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋដទៃ ដោយអនុលោមតាម នីតិអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍ ដែលជាអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលជាគោលដៅដ៏ ខ្ពស់បំផុតនៃនីតិអន្តរជាតិ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចែងពីអំពីសិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ក៏បានបញ្ជាក់ ឱ្យឃើញច្បាស់ផងដែរថា រដ្ឋដែលពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាល ។

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ។

ពាក្យប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមាន ន័យខុសពីរដ្ឋគឺ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនា ទឹកដី

២. ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិកជាអ្នករៀបចំ

៣. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបាន ទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ

៤. រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើន

ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋ

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

អំពីប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នា ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ ប្រជាជាតិមានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺៈ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចាតនាទឹកដី២ចំណែក រដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ។

២. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបានទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើនទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋច្រើន

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

២.២.១. រដ្ឋ និង សញ្ជាតិ

ក. រដ្ឋនិងសញ្ជាតិ

និយមន័យពាក្យសញ្ជាតិ គឺជាគោលនយោបាយរបស់ដែលបានផ្តល់សញ្ជាតិឱ្យបុគ្គលឬជនណាមួយ ។

ខ. ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ

នេះគឺយោងតាមច្បាប់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ហើយមានតែរដ្ឋមួយគត់ដែលអាចផ្តល់សញ្ជាតិ ទៅឱ្យរដ្ឋរបស់រដ្ឋមួយ។ យើងអាចសង្កេតឃើញទៅទ្វីបអឺរ៉ុប ច្បាប់សញ្ជាតិ គឺត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឈរទៅលើក្រមរបស់ព្រះចៅ ណាប៉ូឡេអុង ។ ហើយច្បាប់សញ្ជាតិនេះបានចែងថា ចម្បងនៃសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុប ភាគច្រើនយកតាមត្រកូលរបស់ឪពុក។ នៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀត សញ្ជាតិ គឺសមាជិកភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយ ឬរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ដែលរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សញ្ជាតិ ។ នៅពេលបង្កើតបានជាសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ ផ្តល់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋមួយៗ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ ។ មាត្រា ១៥ នៃសេចក្តីប្រកាសនោះ បានចែងថាមនុស្សគ្រប់ៗ រូបតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសញ្ជាតិ ។

គ. ការទទួលបានសញ្ជាតិ

និតិអន្តជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បីបានទទួលសញ្ជាតិ ជាទូទៅឈរនៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅៈ

១. គោលការណ៍ សាច់សាលោហិត ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់ៗ ឱ្យនៅក្នុងសង្គម ឬរដ្ឋមួយអាចបានទទួលសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឪពុក ឬម្តាយរបស់ខ្លួន ។

គោលការណ៍ សិទ្ធិតាំងទីលំនៅ ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គម ឬ រដ្ឋមួយអាចទទួលបានសញ្ជាតិ តាមរយៈការតាំងលំនៅជាយូរឆ្នាំរបស់គេ នៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋមួយ ឬ តំបន់ណាមួយ។

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នាសម័យប្រជុំ វិសាមញ្ញនីតិកាលទី ១ បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាៈ

មាត្រា ១

ជនណាមានសញ្ជាតិខ្មែរ ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិ និរទេស ឬ ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឱ្យប្រទេសក្រៅណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ទៅវិញទៅមក។

មាត្រា ៣

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេស ៖

១. ត្រូវបានរដ្ឋគាំពារតាមគ្រប់បញ្ជោបាយការទូត។

២. មិនអាចបាត់បង់សញ្ជាតិដោយឯកឯង ។

មាត្រា ៦

ប្រជាពលដ្ឋខ្មែរមិនបាត់បង់មិនបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសារៀបពាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស។

មាត្រា ៧

ជនបរទេសអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបាន ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម Nationalization ។ សញ្ជាតូបនីយកម្មមិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្នើសុំឡើយ គឺជាការអនុគ្រោះរបស់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះក្នុងប្រការណាក៏ដោយ ពាក្យសុំនោះអាចត្រូវបានបដិសេធចោលបានតាមអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិ ។

មាត្រា ៨

ជនបរទេសដែលអាចសុំសញ្ជាតូបនីយកម្មត្រូវបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដូចតទៅៈ

១. មានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានគំនិតមាយាទ និងសីលធម៌ល្អដែលចេញដោយ មេឃុំ ឬ ចៅសង្កាត់នៃលំនៅរបស់ខ្លួន ។

២. មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ ។

៣. លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនៃប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ តាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ។

៤. មានលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដាក់ពាក្យសុំ

៥. ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

៦. មានកាយសម្បទា និង បញ្ញាឆ្លាត ។

២.២.២. ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាល

ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

១. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

សាធារណរដ្ឋគឺ ជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពប្រជាប្រិយដែលមិនមានករណីលើកលែង។ ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតរបស់សាធារណរដ្ឋវាត្រូវបានគេសន្មតថាមនុស្សទាំងអស់កើតមកស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគ្មានសិទ្ធិតំណពូជដែលអាចរំលោភបំពាននោះទេ។

ឧទាហរណ៍ៈសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើការមិនមានតួរលេខស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីគឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធសភាដែល **មានភាពខុសគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋ និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល**។ តាមវិធីនេះភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។

២. សាធារណរដ្ឋប្រជានាធិបតី

នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជានាធិបតីគ្មានស្តេចឬព្រះមហាក្សត្រិយានីទេហើយក៏មានសភាផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកបោះឆ្នោតហើយមិនមែនដោយសមាជិកសភាឬសភាទេហើយក៏ដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ **អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិកំពុងរួបរួមគ្នា**.

៣. សាធារណរដ្ឋឯកបក្ស

ទម្រង់បែបបទនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឯកបក្សគឺផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃ **គណបក្សនយោបាយតែមួយដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានអំណាច** និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចបោះឆ្នោត ឬក្នុងនោះមនុស្សគ្រប់រូបអាចឈរឈ្មោះ (ជាអ្នកឯករាជ្យ) ។ លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចោទសួរទោះបីជាវាមិនស្របគ្នា នឹងគំនិតនៃរបបផ្តាច់ការក៏ដោយពីព្រោះនៅពេលក្រោយមិនមានការបោះឆ្នោត ឬក៏មានកំណត់។

៤. រាជានិយមអាស្រ័យសភា

នៅក្នុងទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលនេះមានស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅមានកម្រិតដោយទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រភេទនៃរាជាធិបតេយ្យបែបសភានោះ **ត្រូវបានប្រើផ្តល់ឱ្យព្រះមហាក្សត្រនូវតួនាទីជានិមិត្តរូបសុទ្ធសាធ** ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពនៃសាមគ្គីភាព ឬ ធ្វើសកម្មភាពក្នុងករណីមានអាសន្នរបស់ជាតិ។

៥. រាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតព្រះមហាក្សត្រ ឬមហាក្សត្រីមានអំណាចឬដាច់ខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដើម្បីដាក់ឆន្ទៈរបស់ព្រះអង្គលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់។ រាល់ឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតសង្គម **ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រ**ដែលអាចកែប្រែពួកវាហើយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

តាមប្រពៃណីរាជាធិបតេយ្យដាច់ខាតនៅតែមានភាពស្របច្បាប់ក្រោមគំនិតដែលថាព្រះរាជា ឬមហាក្សត្រីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយកម្លាំងដ៏ទេវភាពដើម្បីដឹកនាំប្រជាជន។

៦. របបផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការតួលេខនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងសរុបលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយជាធម្មតាអ្នកដែលកាន់អំណាចនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សានិងអាវុធ។ ក្នុងន័យមួយរបបផ្តាច់ការគឺជាទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដូចជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់ពួកគេ។

លើសពីនេះទៀតផ្ទុយ ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតមិនមានការប៉ុនប៉ងរក្សានូវមុខមាត់សាធារណៈរិជ្ជមាននៅចំពោះមុខពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាមញ្ញ។ **ប្រើភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងតាមរយៈច្បាប់ផ្អែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម**

២.២.៣. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ

ទម្រង់នៃរដ្ឋ

រដ្ឋមានទម្រង់បែបផែនផ្សេងៗគ្នាក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បកាលដែរ រដ្ឋភាគច្រើនមានទម្រង់ ខុសៗគ្នា យើងមិនលើកយក រដ្ឋតាមបែបសេរីនិយម ប្រជាធិបតេយ្យនិយម ឬ រាជាធិបតេយ្យ អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ ទម្រង់រដ្ឋ មួយចំនួនបានរលាយបាត់រូបទៅហើយ មួយចំនួនទៀតកំពុងតែមានអត្ថិភាពយកមកទល់សព្វថ្ងៃ។

ក. រដ្ឋទោល

គឺជារដ្ឋមានលក្ខណៈតែឯង ពោលគឺ មិនមែនជារដ្ឋសហព័ន្ធ ដូចជា កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ។

ខ. រដ្ឋសហព័ន្ធ

ជាទូទៅរដ្ឋសហព័ន្ធ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺជារដ្ឋមួយ ដែលកើតឡើងដោយមានរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ យោងតាមនីតិអន្តរជាតិ រដ្ឋសហព័ន្ធគឺជា នីតិបុគ្គលអន្តរជាតិ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធធ្វើការបែងចែក សមត្ថកិច្ចឱ្យរវាងរដ្ឋសហព័ន្ធ និង រដ្ឋសមាជិក ដែលជាទូទៅ ច្រើន តែប្រគល់អំណាចផ្តាច់មុខខាងកិច្ចការបរទេស ឱ្យរដ្ឋសហព័ន្ធ ប៉ុន្តែរដ្ឋជាសមាជិក នៃរដ្ឋសហព័ន្ធមានការជានា ក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ។ គេអាចរាប់បញ្ចូលរដ្ឋសហព័ន្ធដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ស្វីស ឥណ្ឌាជាដើម ។

គ. យុត្តាធិការសហធិបតេយ្យ

រដ្ឋមានយុត្តាធិការជាសហធិបតេយ្យ ក៏មានចរិកជាអន្តរជាតិដែរ ហើយដែលកើតក្នុងសតវត្សទី ១៩ មក ។ រដ្ឋសហអធិបតេយ្យមានន័យថា រដ្ឋ ជាទូទៅ ច្រើនជាប្រទេសមហាអំណាច ពីរបីឬ ច្រើន គ្រប់គ្រងលើដែនដីរួមគ្នាតែមួយ ។

ឃ. យុត្តាធិការអាណានិគមន៍

ជាទូទៅពាក្យថា យុត្តាធិការអាណានិគមន៍មានន័យតិចតួចណាស់ទៅនិងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ។ មកដល់សតវត្សទី២១ របបអាណានិគមន៍និយមស្ទើរតែបាត់ស្រមោលសូន្យឈឹងទៅហើយ ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមសម័យទំនើបយើងនេះ ។

២.២.៤. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ

ក. និយមន័យក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋៈការទទួលស្គាល់ គឺជាលំនាំដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យភាពមួយចំនួនចំពោះ មួយទៀតការទទួលស្គាល់មិនមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់ ។ នៅក្នុងពិភពលោកនេះមិន មានបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែលបង្ខំឱ្យរដ្ឋមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ឧទាហរណ៍ ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជា ជាឯកតោភាគីនៅឆ្នាំ ១៩៨២ នៅក្នុងពេលនោះពុំមានប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជាឡើយ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាគោលការណ៍ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាចាំបាច់ បើសិនជារដ្ឋណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀត មានន័យថា រដ្ឋដែលមានការទទួលស្គាល់នោះមានលក្ខណៈពេញលេញ ។

គ. ទ្រឹស្ដីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋមានទ្រឹស្ដីពីរប៉ុន្តែជាទ្រឹស្ដីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល។

ទ្រឹស្ដីទីមួយៈ លោក Estrada Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស Mixic នៅក្នុង អំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០ ទ្រឹស្ដីនេះគឺ ទទួលស្គាល់តែរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនគិតពីធម្មារូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ ។

ទ្រឹស្ដីទីពីរៈ មានឈ្មោះថាទ្រឹស្ដី Tobar Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រដែលទទួលស្គាល់តែរដ្ឋដែលចូលកាន់អំណាចដោយស្របច្បាប់ ។

- ❖ លក្ខខ័ណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋ The Condition of Recognition of State

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់គឺមានពីរៈ

១. រដ្ឋដែលទើបនឹងកើតថ្មី

២. រដ្ឋាភិបាលទើបនឹងបង្កើតថ្មី ហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរយៈការផុតអណិត្តតាម រយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ។

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោក ការទទួលស្គាល់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមានលំនាំការទទួលស្គាល់តាមហេតុការណ៍ ឬក៏ព្រឹត្តការណ៍ជាក់ស្ដែង De facto recognition លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ facto recognition

ការទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយក្នុងលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ន

ក. ការទទួលស្គាល់តាម de facto មិនមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវការទូតទេ រដ្ឋមួយ អាចធ្វើជាលិខិតសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ សេចក្ដីប្រកាស អំពីជំហររបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋនោះ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់តាម facto គេឱ្យឈ្មោះថា គឺជាការទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀម ។

គ. ការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់គឺ ជាការទទួលស្គាល់រវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋហើយការទទួលស្គាល់នេះ តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយការទទួលស្គាល់នេះ គឺមានលក្ខណៈយូរអង្វែង ។

ភាពខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់ រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នា រវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈ យូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាព ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

២.២.៥. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈយូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

១. ការទទួលស្គាល់ពួកចលនាឧទ្ទាម

ការទទួលស្គាល់ចលនាពួកឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរជាទូទៅលុះត្រាតែមានចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរមានលក្ខណៈដូចតទៅ៖

ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ

ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន

ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមិនមានលក្ខណៈដូចជាចោរព្រៃឬចោរសមុទ្រ

ចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរត្រូវមានឆន្ទៈគោរពនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិ ឬច្បាប់អន្តរជាតិ

ឧទាហរណ៍ ត្រូវគោរព អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីបែបបទនៃការធ្វើសង្គ្រាមដូចជា

- ✓ មិនប្រើប្រាស់អាវុធមហាយង់ខ្ទង់ ដូចជាឧស្ម័នពុលអាវុធមេរោគ និងអាវុធជីវសាស្ត្រ ហើយនិងអាវុធគីមីអាវុធប្រល័យលោក
- ✓ មិនសម្លាប់មនុស្សចាស់ជរាកុមារា កុមារី ហើយនឹងជនស៊ីវិល ដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួន
- ✓ មិនត្រូវបាញ់ទៅលើរថយន្ត ដែលមានជំនួយមនុស្សធម៌ជាដាច់ខាត

៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិតលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយ ហើយចរិតលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង។

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ចំណុចផ្តើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានៈ

១. សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និង ដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិករដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែម នឹងកែតម្រូវលើសេចក្តីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬ សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា។

២. ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

៣. គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

៤. សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថាៈ

ក. រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ យើងចោទជា បញ្ហាថាហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ? ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ។

ទី១រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅ គឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជា ធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយបង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរព និងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះ ដែរ។

ទី២សន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិទើបអាចក្លាយទៅ ជាបទដ្ឋានមួយសម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិហត្ថលេខី។

ទី៣សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬ នាមករណ៍របស់វា

ឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

- ពីធីសារដើម្បីកាពាសន្ធិសញ្ញាវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

២. លិខិតដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ។

៣.ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិកច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃ(ពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងប្រភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនៅជិតសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀតហើយក៏មិនមែននូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថារាល់សន្ធសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជីវិត អន្តរជាតិនោះទេ ឧទាហរណ៍ៈសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាតចោលនៅការរើងសអើងប្រឆាំង និង ស្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីទិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះសំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិគឺទំនៀមទម្លាប់។នៅមុនសង្រាមលោកលើកទី១ឆ្នាំ១៩១៧-១៩១៨និងលើកទី២ ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃនីតិអន្តជាតិសារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិ ច្រើនទទួលស្គាល់ព្រមថាជាច្បាប់។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ សំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងមូលមានសេចក្តីថ្លែងការជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ សេចក្តីប្រកាសនីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង ។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពិការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានានិង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែល។ នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់ រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋ ក្នុងទំនាក់

ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តសាស្ត្របានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិជាអន្តរជាតិដែលព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនុវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយមដែលប្រកាន់យកថាជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

មានពីកត្តាដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺ:

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។

ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថាជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

ក. គោលការណ៍ នៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ កកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ធាតុផ្សំនានា ដូចជា:

ទី១ ថេរៈវេលាយូរអង្វែង

ទី២ ឯកសណ្ឋាន និងស្ថេរភាព

ទី៣ ឱកាសការណ៍ នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

ទី៤ មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់

ប្រការទាំងនេះទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានាទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅ:

-ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាទូទៅ ដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។
-គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

-សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។
ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តឬជាតិ។

ខ. គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រាទី៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈ តុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជនមានអារ្យធម៌ ។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍ៈគោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាលចំពោះឃាតករឬការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

ក. គោលការណ៍សុច្ឆនៈ

ខ. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

គ. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញតិ

ឃ. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

ង. គោលការណ៍សភាព និង មនសិការ

ច. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួមហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងការវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឬសមអាង ដដែលនៃពាក្យបណ្ដឹង។

គ. សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការឬសាលាក្ដីមជ្ឈត្តការនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្ដីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌តសមរយៈតុលាការ អន្តជាតិក្ដី ឬតាមរយៈតុលាការជាតិក្ដី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរ ជាតិ ។

ឧទាហរណ៍: សេចក្ដីសម្រេចនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀម ទម្លាប់មួយហើយដែលមានន័យស្មើ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទ បញ្ញត្តិណាដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូលហើយសាលាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់ តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្ដីដទៃទៀត។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរ ជាតិគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃ លក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្ដី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្ដី អាចយករឿងក្ដីរបស់ខ្លួនទៅ ដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋ ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេជាពិសេសចំពោះឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈ ជាបុគ្គល។ សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោមមាត្រា ៩៤ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តធម៌អន្តរជាតិ ។

ឃ. ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្ត ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំ

ជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាមរយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺ:

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការ

ពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០។

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា** Sandinista ។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាកលេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀត ពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការវាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។ នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុង

សម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន Reagan ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលេខ១៧ NSDD17 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា ។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទទ្បីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅកាប៉ាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាប៉ាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិកផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានប្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេច ឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាបានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌ័រ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកលោក ស្តេបេល Stephen S Chwebel មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគូបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាដែលមិនអាចរំលោភបានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយក នៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទារណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុកាអនុវត្តដាក់ស្តែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។ មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា ។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្តល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក. អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ. សេចក្តីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្តីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។

ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និង តាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ

គ. តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ G-20 បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ Toronto ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូល

នេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានជាមូល និធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា Fund Muskoka ។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្ដី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្ដី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្ដីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅរវាងឆ្នាំ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៥។

ក្រុមបណ្ដាប្រទេសហ្សេ ២០ (G-២០)

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន៧០%នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្ដីប្រកាសមួយដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្ដីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្ដីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្ដីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណេ ហ្សុយអេឡា។

ក. ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យ

ខ. ការវិនិច្ឆ័យ

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន ផៀលអារប័រ នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពាទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

គ. ការអនុវត្តន៍

ឃ. ការវាយប្រហារ

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗ ដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជូំជី ណាហ្គុយម៉ូ Chuichi Nagumo និងលោកលីសស្លូរ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ Is oroku yamamoto។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀត ត្រូវបានខូចខាត កង

យោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយ សង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវា ដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថា រដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត Osnabruck ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ Munster ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ the Holy Roman Empireនិងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ផ្តើមចេញជាលទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញានេះ គឺជាសន្និសីទការទូតទំនើបមួយ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគំនិតនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាលដោយឈរនៅលើទស្សនាទានរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ (អធិបតេយ្យ)

ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិ-រដ្ឋអធិបតេយ្យដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ។

អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងវ៉េស្តផលឡានេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅ:

ទី១ គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោគវាសនាដោយខ្លួនឯង ។